

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5097687-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ADRIANO RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: ANA BARBARA GONCALVES MOCO

RECORRIDO: CAROLINE VASCONCELOS SILVA

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL PMCMV. SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO ARREMATANTE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE URGÊNCIA IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5097687-77.2024.4.02.5101

510015311113 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5097687-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ADRIANO RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: ANA BARBARA GONCALVES MOCO

RECORRIDO: CAROLINE VASCONCELOS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência em face de decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida pela parte autora, cujo pedido é a anulação de leilão extrajudicial de imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a suspensão de imissão na posse do bem leiloadado pela arrematante.

Indeferido o efeito suspensivo ativo, contrarrazões apresentam elementos que confirmam a conclusão deste juízo em desfavor à pretensão da Recorrente.

VOTO

Já foram devidamente apreciados na decisão monocrática os argumentos apresentados pela parte autora.

Entendo suficientes os fundamentos expostos, tanto na decisão recorrida, como na que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Assevero ainda, que na medida de urgência tratamos apenas de requisitos para concessão de antecipação de tutela, e não de pressupostos de análise do mérito do pedido principal formulado na ação da qual esta é dependente. Portanto, nada impede que, após a dilação probatória necessária e o contraditório completo, naquela ação seja apreciado e julgado procedente o pedido autoral. Apenas na via estreita desta medida de urgência isso se torna improprio, sem a instrução completa.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se

Ante o exposto, **VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA.**

